

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、乙を殺せとの幻聴に従い、殺意をもって、乙の腹部を包丁で刺して死亡させた。甲の精神鑑定を行った精神科医丙は、上記犯行当時、甲が重篤な統合失調症を患っており、これに基づく幻覚妄想に支配された状態にあったと鑑定した。

【会話】

学生A. 甲の責任能力についてはどのように考えていくべきだろうか。いくら精神科医であっても、統合失調症等の重い精神障害が①（a. 生物学的要素・b. 心理学的要素）に与えた影響など分からないのではないかな。

学生B. 確かに、精神科医の中でも、A君の見解、つまり不可知論を採用する方もいるようだね。でも、判例はそうのように考えていないんだ。判例による心神喪失の定義が、精神の障害により、事物の是非善悪を弁識する能力が欠如し、②（c. 又は・d. かつ）、この弁識に従って行動する能力が欠如している場合とされていることから分かるよね。

学生C. では、精神障害による影響の程度は、誰がどのようにして判断するのだろうか。特に、専門家である医師が述べている意見については、どう考えるべきなのかな。丙医師の意見に従えば、心神喪失になるのではないかと思うんだけど。

学生B. 判例は、生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が③（e. 臨床精神医学の本分・f. 非医学的知見も加味した総合的判断）であることからすれば、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、④（g. これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して・h. 生物学的要素の判断に関する限り、その意見に従って）認定すべきであると判示しているね。もっとも、一方で判例は、被告人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するかは、⑤（i. 事実判断・j. 法律判断）であって、裁判所の専権事項であり、その前提となる生物学的要素・心理学的要素についても、究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題であると判示しているね。

1. ①a ②d ③e ④g ⑤i
2. ①a ②d ③f ④h ⑤j
3. ①b ②c ③e ④g ⑤j
4. ①b ②c ③f ④g ⑤i
5. ①b ②d ③e ④h ⑤i

Na114	責任能力	正答率
予備R3-5	3	80%

() には順に、「① b、② c、③ e、④ g、⑤ j」が入り、したがって、正解は肢3となる。

①について

①には、責任能力の要素に関する語句が入る。Bの第1発言から、Aはその発言において、不可知論的立場から見解を述べたといえる。責任能力との関係でいわれる不可知論とは、生物学的要素たる精神の障害の有無程度の診断は精神科医の本分であるが、この精神の障害が弁識能力・制御能力といった心理学的要素に与えた影響については分からないとの考えから、精神医学の見地から精神の障害があれば、法律的判断を待つまでもなく原則として責任無能力と認める立場である。よって、Aは、生物学的要素である重い精神障害が心理学的要素に与えた影響など分からないと述べていることがわかる。したがって、①には「b. 心理学的要素」が入る。

②について

②には、判例の心神喪失の定義に合致する接続詞が入る。判例（大判昭6.12.3）は、心神喪失とは、精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指称するとしている。したがって、②には「c. 又は」が入る。

③④⑤について

③④⑤には、精神障害による影響の程度の判断方法について、判例の立場に合致する語句が入る。判例（最判平20.4.25、重判平20刑4事件）は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所にゆだねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である（最決昭58.9.13参照）。しかしながら、生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については、その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば、専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである」としている。したがって、③には「e. 臨床精神医学の本分」が、④には「g. これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して」が、⑤には「j. 法律判断」が入る。